

주의 요구

제 목 소속직원 업무 관리 · 감독 소홀

관 련 부 서 ●●본부

내 용

1. 업무 개요

※▽★은 '94년 입사하여 @@@@@@본부, ●●●●지사 등을 거쳐 '22년 01월 01일 부 ●●본부로 발령받아 현재 '○☆△'의 직상급자로 업무를 수행하고 있다.

2. 직원의 근태 및 실적 관리 소홀

가. 관계법령 및 판단기준

공사 「인사규정」 제56조(직무상의 의무)제1호 성실의무 조항에 따라 본부의 상급자는 소속직원의 검사업무 처리에 대하여 확인하고 지도할 의무가 있으며, 「지역본부 · 지사의 검사업무 지도 · 관리 지침(이하 “지침”이라 한다.)」에는 본부장 · 지사장 또는 검사 담당 부장이 수행해야 할 소속직원에 대한 지도 · 관리 업무를 세부적으로 규정하고 있다.

지침 제6조 1항 2호에 따르면 지역본부 · 지사장 및 검사 담당 부장은 검사결과 결재시 검사기준 적용 및 관정의 적정여부, 첨부서류의 적정성 등을 확인하여야 한다.

또한 같은 지침 제4조 및 제7조에 따라 지역본부·지사의 상급자는 소속직원의 검사 예정량 및 검사원별 검사실적, 검사 외의 부대업무 실적 및 일정 등 계획 대비 처리건수를 확인·분석하여야 하며, 계획 대비 처리건수의 격차가 크거나 업무량이 과다·과소하다고 판단될 경우 검사원과의 면담 등 상호의견 교환을 통하여 그 원인을 파악하고 개선방안을 마련해야 한다.

지역본부·지사의 검사업무 지도·관리 지침

제4조(검사일정 확인) ① 검사 담당 부장은 검사원이 전산 등록한 검사 일정에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인한다.

1. 검사 신청일자·처리기한 등을 고려한 검사 대상 선정의 적정 여부
2. 검사 예정량의 적정 여부 <이하 내용생략>

제6조(검사결과 확인) ① 지역본부장·지사장 및 검사 담당 부장은 위임전결규정에 따른 검사 결과 결재 시 다음 각 호의 사항을 확인한다.

1. 검사기준 적용 및 판정의 적정 여부
2. 첨부서류의 적정 여부 <이하 내용생략>

제7조(검사실적 확인) ① 검사 담당 부장은 검사원별 검사실적, 검사 외의 부대업무 실적 및 일정 등 계획 대비 처리건수를 확인·분석한다.<내용생략>

③ 계획 대비 처리건수의 격차가 크거나 업무량이 과다·과소하다고 판단될 경우 검사원과의 면담 등을 통하여 그 원인을 파악하고 개선방안을 마련한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

‘○☆△’의 現 직상급자인 ※▽★은 관리기간(‘23. 01. ~ 현재) 동안 ●●본부 검사 1부에 근무하며,

소속 직원인 ○☆△이 23. 11. 30.부터 24. 01. 13.까지 직장을 이탈하여 개인적인 용무를 처리하거나 퇴근을 하고, 근무 시간 내에 제 규칙을 준수하여 성실히 직무를 수행하지 않은 사실을 인지하지 못하고 관리·감독을 소홀히 한 것으로 확인되었다.

소속직원인 ○☆☆이 현재 조합 선거관리위원회 선거관리위원장 신분인지 알고 있었는지 물었으나, “전혀 인지하지 못하였고 공익신고 제보관련 특정감사 공문 실시 후 알게 되었습니다” 라고 진술하였다.

또한, ○☆☆이 23. 11. 30.부터 24. 01. 13.까지 시차출퇴근 및 대체휴무를 지속적으로 사용한 사유를 알고 있는지 물었으나, “시차출퇴근은 원거리 출퇴근을 위해 사용하는 것으로 알고 있었고 대체휴무 사용에 대해서는 사유를 물어볼수 없었으나, 지속적인 사용이 걱정되어 그 사유에 대하여 물어보니 어머님 병문안 때문이라는 말을 들어 더 이상의 의문점을 가지지는 않았습니다” 라고 진술하였다.

그리고 ○☆☆이 24. 01. 08부터 01. 13.까지 연차휴가를 낸 사유에 대해 알고있는지 물었으나 “○☆☆과장 01. 04.에 휴가결재를 상신하였고 결재 전에 특정감사가 오늘 끝났는데 굳이 휴가를 써야하는지를 물었고, 제3자가 보았을 때 또 다시 관련된일을 한다고 여겨질수 있다고 얘기를 하였지만 ○☆☆과장은 본인의 질병 때문에 2일 휴가를 내고 지인 병문안 때문에 1일휴가를 사용하여야 한다고 얘기를 하였습니다”라고 진술하였다.

더불어, ○☆☆이 2022년 9월경 직무상의 위무 위반 등으로 신분조치를 받은 후 어떤 조치를 하였는지 물었으나 “22년도에는 겸직관련해서 사전승인을 받지 않아서 경고조치를 받았기 때문에 반복될거라고 생각을 하지 못했습니다” 라고 진술하였다.

※▽★은 “공사 감사업무 지도·관리 지침에 따라 ○☆☆의 감사업무 및 운영경영 실태에 대하여 충분히 지도·관리를 하였으나, 관리자로서 확실히 감독

하고 관리했어야 한다고 생각하고 추후에는 모든직원들에게 더많은 관심과 확인을 통하여 유사한 일이 발생하지 않도록 노력하겠으며 부족했던 부분에 대해 반성하고 있습니다”라고 진술하였다.

최종적으로 ※▽★은 규정에 따라 소속 직원의 윤리경영 실태 등을 파악하고 수시로 청렴 교육을 하였으며, 소속직원이 사장의 허가없이 재개발 조합의 선거관리위원장으로 직무를 겸한 것에 대해 사전에 인지할 수 있는데 한계가 있어, 「상벌규정」 제26조(징계기준) [별표 3]의 3.‘단독행위’에 해당하므로 「인사규정」 제56조(직무상의 의무) 제1호 ‘성실의무’를 위반한 것이라고 볼 수 없다.

관련자 의견 이견없음

징계요구 양정

관련자 ○☆☆의 ‘겸직금지’ 의무 위반 행위는 공사 「인사규정」 제56조 제8호 겸직금지를 위반하였으며, 무단조기 퇴근 및 직장이탈로 「인사규정」 제56조 제1호, 제3호에 따라 ‘성실의무 및 직장이탈 금지 의무’를 위반한 것으로 징계사유에 해당한다.

조치할 사항

♀♀처장은 ① ○☆☆에 대해 「인사규정」 제56조와 「상벌규정」 제26조에 따라 징계 처분하여 주시기바랍니다. (정 직)

●●●본부장은 ① 관련자의 직상급자인 ※▽★에 대해 관련자에 대해 관리자로서 검사업무 및 윤리경영 실태에 대하여 지도·관리하여 유사한 일이 발생하지 않도록 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

② 앞으로 직원들의 업무수행과 근태관리를 철저히 하시기 바라며, 특히, 겸직금지 의무와 무단조기 퇴근 및 직장이탈 금지를 위반 등 유사사례 방지를 위해 직원들에게 특별교육을 실시하고 그 결과(증빙자료 첨부)를 우리실로 제출하여 주시기 바랍니다.

(통보)